

控訴審に関する次のアからエまでの各記述につき、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 判例に照らせば、被告人は、免訴を言い渡した原判決に対し無罪を求めて控訴することができる。
- イ. 控訴裁判所は、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。
- ウ. 簡易裁判所がした刑事に関する第一審の判決に対する控訴については、地方裁判所が裁判権を有する。
- エ. 控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件では、原判決の刑が著しく軽いと認められても、それより重い刑を言い渡すことはできない。

No307	控訴審					正答率
H19-38	正解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 1	19%

ア 誤っている

免訴は形式裁判とされる。そして、形式裁判に対して無罪を求めて上訴できるかに関し、判例は消極に解する。最大判昭23.5.26（百選A48事件）は大赦によって公訴権が消滅した以上、被告人は訴訟の実体に関する理由を主張して、無罪の判決を求めることは許されないとしている。したがって、免訴判決に対する控訴ができるとする点で、本記述は誤っている。

イ 誤っている

控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調べをすることができる（393条2項）。したがって、控訴審が刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取り調べるができないとする点で、本記述は誤っている。

ウ 誤っている ★

地方裁判所は、裁判所法16条1号の場合を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴について裁判権を有する（裁判所法24条3号）。そして、高等裁判所は、簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴について裁判権を有する（裁判所法16条1号）。よって、簡易裁判所がした刑事に関する第一審の判決に対する控訴については、地方裁判所ではなく高等裁判所が裁判権を有する。したがって、簡易裁判所がした判決に対する控訴については地方裁判所が裁判権を有するとする点で、本記述は誤っている。

エ 正しい

被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない（不利益変更禁止の原則、402条）。被告人が安心して上訴できるようにするための政策的配慮から設けられた規定である。したがって、本記述は正しい。

なお、この原則の適用があるのは、被告人自身が上訴した場合（351条1項）と、利害関係人や被告人の法定代理人等が被告人のために上訴した場合（353条ないし355条）に限られ、検察官が被告人のために上訴した場合を含まない（最判昭53.7.7）。